

통 보(우수사례)

1. 제 목 : 채무조정심의위원회를 통한 적극적 신용회복 지원
2. 소관부점 : 가계지원총괄처
3. 내 용 :

가. 업무개요

가계지원총괄처 ○○○ 과장(현 해양투자금융처, 4급)은 2017. 2. 1. 부터 2019. 1. 6.까지 가계지원총괄처 채무조정총괄팀에서 채무조정 내규 제·개정 및 채무조정심의위원회(이하 '위원회') 운영업무를 담당하였다.

나. 업무 처리 경과

위 직원은 2016. 9. 26. 정부에서 상환능력이 결여된 채무자에 대해 채무감면율을 확대해 주는 정책이 발표¹⁾됨에 따라 정부정책을 효과적으로 이행하기 위해 지원대상 채무자에 대한 상환능력의 평가방법, 탄력적 채무감면율 적용기준, 선정절차 등 위원회 운영을 위한 세부 기준을 마련하는 업무를 수행하게 되었다.

(1) 상환능력 결여 채무자에 대한 판단기준 수립

「무담보채권채무조정규정」에서는 기초생활수급자 또는 고령자 등

1) '16. 9. 26. 정부는 「서민·취약계층의 채무부담 경감을 위한 채무조정 개선 방안」을 발표하여 사실상 상환능력이 결여된 채무자에 대해서 보다 확대된 원금감면율(최대 60%→90%) 적용하기로 결정

취약계층에 대해서는 특수채무관계자로서 원금의 60%~90%까지 채무 감면을 해주고 있고, 특수채무관계자가 아닌 일반의 채무자에 대해서는 소득, 연령 및 연체기간 등을 감안하여 원금의 30%~60%까지 채무감면을 해주고 있어 일반채무자에 대해 특수채무관계자 수준으로 채무를 감면해 주기 위해서는 채무자의 상환능력에 대한 공정하고 객관적인 판단기준의 필요성을 인식하게 되었다.

이에 위 직원은 상환능력 결여 여부를 판정하는 기준을 수립하기 위해 1천만 원 이하의 채무조정부담액을 일시상환이 아닌 36개월 이상 장기간에 걸쳐 분할상환하는 조건으로 채무조정 약정을 체결한 채무자에 대해 공사 담당자 또는 CA사의 업무담당자가 채무조정 상담시 채권관리시스템에 등록한 상담이력을 출력하여 분할상환 조건을 체결한 사유 등을 분석하였으며

분석 결과 채무조정 약정자들은 채무조정을 통한 신용회복의지가 있는데도 채무액 대비 소득수준이 낮거나, 소득이 있더라도 고령자 부양, 본인 또는 가족의 질병, 자녀 양육 및 주거문제 등 가족부양에 따른 경제적 부담으로 가처분소득이 낮아 부득이하게 장기간 분할상환하는 조건으로 채무조정 약정을 체결하고 있음을 확인하였다.

이에 위 직원은 매년 보건복지부가 발표하는 중위소득의 60%를 기준으로 [표 29]와 같이 부양가족 수에 따른 회생생계비 대비 소득수준이 미달하는 등 소득이 부족한 경우를 상환능력이 결여된 '정형적 사례'로 정의하고, 회생생계비 대비 소득비율에 따라 채무감면율을 차등 적용해 주기로 하였으며

[표 29] 정형적 사례에 대한 추가 채무감면율 산정 방식

추가 채무감면율 대상자 조건		추가 채무감면율
기준	소득구간	

“기재생략”

또한 [표 310]과 같이 가족부양 비용으로 가처분소득이 낮은 경우를 상환능력이 결여된 ‘비정형적 사례’로 정의하고, 회생생계비 대비 비용차감 후 소득비율에 따라 채무감면율을 적용해 주기로 하였다.

[표 30] 비정형적 사례에 대한 추가 채무감면율 산정 방식

추가 채무감면율 대상자 조건		추가 채무감면율
기준	소득구간	

“기재생략”

한편 추가 채무감면율 신청하는 채무자에 대해서는 최근 3개년간의 소득증빙자료 및 재산세납부내역 등의 자료를 제출하도록 하여 위원회에서 채무자의 상환능력에 대한 면밀한 심의가 이루어지고 채무자의 도덕적 해이 문제가 발생하지 않도록 하였다.

(2) 고질적 민원 해소를 통한 직원 및 고객만족 제고 노력

이후 위 직원은 2017. 3. 2.부터 가계지원본부 내 실무자 간담회를 개최하여 상환능력 결여 채무자에 대한 채무감면 제도의 취지, 기대

효과 등에 대해 설명하였으며, 제도 도입 초기에 추가 감면신청절차가 원활하게 진행될 수 있도록 하였다.

이러한 간담회 개최 과정에서 위 직원은 채무조정 중 묘지, 농가 등 생계형 재산으로 인해 채무조정 부담액이 커져 채무조정 약정을 하지 못하는 경우, 분할상환 도중 질병·폐업 등의 불가피한 사유로 연체가 된 경우 등의 실례를 확인하고 이러한 채무자에 대해서도 상환능력이 결여된 채무자로서 위원회에서 채무조정 시 회수가능재산에서 제외하고 채무조정 상환을 최대 2년까지 유예해 주기로 하였다.

이후 위 직원은 상환능력 결여 채무자에 대한 탄력적 채무감면방안을 반영하여 「무담보채권채무조정규정」을 개정하였고, 「채무조정심의위원회운영요강」을 제정하여 위원회에서 심의·의결하도록 하는 등 제도 도입에 기여한 사실이 있다.

다. 실적 또는 성과

이와 같이 위 직원의 상환능력 결여 채무자에 대한 추가 감면 제도의 원활한 도입에 따라 2017.4월부터 현재까지 [표 31]과 같이 X,XXX명의 채무자에 대해 평균 XX.X% 추가감면하여 채무부담을 완화해 주는 등 신용회복의지가 있어도 상환능력이 부족하여 공사 채무조정제도의 사각지대에 있던 채무자에게 신용회복을 지원하는 등 공사의 가계재기 지원성과에 기여한 사실이 있다.

[표 31] 채무조정심의위원회의 상환능력 결여 채무자 지원 현황

(단위 : 명, 백만 원, %)

지원 채무자	채권원금	추가감면금액	채무부담액	평균감면율
“기재생략”				

4. 조치할 사항

가계지원총괄처장은 상환능력이 결여된 채무자에 대해 채무조정 심의위원회를 통한 추가감면 방안을 마련하여 금융취약계층의 재기를 지원하고 정부정책의 효과적인 이행에 기여한 ○○○ 과장(4급)을 격려하고, 해당 내용을 전 부점에 전파하시기 바랍니다. (통보)